

임금에 부가된 “재직조건”의 유효성에 관한 비판적 고찰*

— 대법원 2025. 1. 23. 선고 2019다204876 판결을 중심으로 —

장우찬

경상국립대학교 법과대학 법학부 부교수

〈 목 차 〉

I. 들어가며

II. 관련 판례의 전개과정과 문제 제기

1. 용어의 정의
2. 임금 분쟁과 관련 판례의 전개
3. 문제의 제기

III. 임금의 본질과 재직조건의 상충

1. 문제의 소재
2. 임금의 본질
3. 재직조건부 임금은 진정한 임금인가?
4. 소결- ‘재직조건부 임금’의 형용모순

IV. 재직조건의 유효요건

1. 문제의 소재
2. 통상임금성 판단과 재직조건과의 관계
3. 재직조건의 유효요건
4. 재직조건 검토의 충실성
5. 소결

V. 결론

* 투고일 : 2025. 12. 01, 심사일 : 2025. 12. 16, 게재일 : 2025. 12. 31.

〈국문초록〉

2013년 이래 임금에 부가된 '재직조건'의 유효성에 대한 논란이 지속되었다. 학계뿐만 아니라 하급심 재판에서도 판단이 엇갈렸다. 2024년 전원합의체 판결은 기존의 고정성 개념을 폐기하고 통상임금의 개념과 판단기준을 새롭게 정립하였다. 다만, 재직조건부 임금에 대해서는 통상임금성을 인정하고 있으나 '재직조건'의 유효성에 대해서 명시적으로 판단을 내리고 있지 않다. 이 글에서는 다음의 4가지 사항에 관해 차례대로 살펴본다.

첫째, 재직조건이 임금의 본질과 상충되는지 살펴본다. 특정일에 재직하고 있는 근로자에게 일정한 임금을 지급한다는 재직조건은 임금은 근로의 대가라는 임금의 본질과 어긋날 수 있다.

둘째, 2024년 전원합의체 판결이 재직조건 유효성을 전제하고 있는지 살펴본다. 만약 재직조건 유효성을 부정하는 주장을 펼친다면, 재직조건 유효성을 인정하는 2025년 대법원 판결의 변경에 앞서 선결적으로 2024년 전원합의체 판결이 변경되어야 한다.

셋째, 임금에 재직조건을 부가하는 경우 일정한 요건을 필요로 하는지 살펴본다. 이른바 재직조건 유효요건에는 무엇이 있는지 살펴본다.

넷째, 2025년 대법원 판결에서 재직조건 유효요건에 대해 법리적으로 충실하고 타당하게 검토하였는지 비판적으로 고찰한다.

〈주 제 어〉

재직조건, 재직조건부 임금, 재직조건의 유효성, 임금의 본질, 재직조건의 유효요건

I. 들어가며

종전 2013년 전원합의체 판결¹⁾에서 '재직조건부' 임금의 통상임금성을 부정 한 이래, 재직조건부 임금에 있어서 '재직조건'의 유효성을 둘러싼 논의와 분쟁 이 지속되어 왔다. 학계에서뿐만 아니라 하급심 재판에서도 '재직조건'의 유효 성에 대한 판단이 엇갈렸다.²⁾

1) 대법원 2013. 12. 18. 선고, 2012다89399 전원합의체판결.

2) 재직조건의 유효성을 인정한 판결로는 서울중앙지법 2020. 2. 13. 선고, 2018가합 507283판결 등이 있고, 부정한 판결로는 서울고등법원 2021. 6. 25. 선고, 2020나 2012736판결 등이 있다.

2024년 전원합의체 판결³⁾은 “고정성을 통상임금의 개념적 징표로 삼아 재직조건 및 근무일수 조건부 임금 등의 통상임금성을 부정하고 재직조건부 임금이 조건의 부가로 인하여 소정근로 대가성을 갖추지 못하였다고 판단”한 종전 2023년 전원합의체 판결을 변경하였다.⁴⁾

2024년 전원합의체 판결은 기존의 고정성 개념을 폐기하고 통상임금의 개념과 판단 기준을 새롭게 정립하였다는 의의가 있음에도 불구하고 한계 또한 노출하고 있다. 특히 재직조건부 임금과 관련하여 ‘재직조건’의 부가가 통상임금성을 부정하지는 않는다고 판단하고 있으나, ‘재직조건’의 유효성에 대해서는 명시적으로 판단을 내리고 있지 않기 때문이다.

이 글에서는 임금에 부가된 재직조건의 유효성을 판단하는 구체적 기준을 대법원 2025. 1. 23. 선고 2019다204876 판결(이하 ‘2025년 대법원 판결’)을 중심으로 고찰하고자 한다. 이를 위한 선행 작업으로 재직조건부 임금의 유효성 여부를 다룬 기존 하급심 판결례들을 검토한다. 그간의 하급심 판결들은 재직조건의 유효성 여부 및 그 법적 근거에 관하여 통일된 견해를 제시하지 못하였으며, 유효성 인정을 위한 구체적인 요건 정립에도 한계를 보였다.

이에 따라 우선 임금 관련 주요 전원합의체 판결들을 개관함으로써, 임금의 본질과 재직조건 사이의 상충에서 발생하는 규범적 정합성의 문제를 제기하고자 한다. 이러한 문제의식을 바탕으로 2025년 대법원 판결이 명시한 재직조건의 유효요건과 그 실무적 적용 방안을 비판적인 관점에서 분석한다.

Ⅱ. 관련 판례의 전개과정과 문제 제기

1. 용어의 정의

이 글에서 ‘재직조건부 임금’이란 ‘지급일 당시의 재직자에게만 지급하고 지

3) 대법원 2024. 12. 19. 선고, 2020다247190 전원합의체 판결 및 대법원 2024. 12. 19. 선고, 2023다302838 전원합의체 판결.

4) 대법원 공보연구관실, 대법원 2020다247190 임금 사건, 대법원 2023다302838 임금 사건 보도자료, 1쪽.

급일 이전의 퇴직자에게는 지급하지 아니한다’는 이른바 ‘재직조건을 부가한 임금’을 말한다.⁵⁾

2. 임금 분쟁과 관련 판례의 전개

(1) 임금 관련 판례의 전개 과정

이 글에서 주로 논의되는 관련 판례의 전개과정을 표로 간략히 정리하면 다음과 같다. 각 판례의 상세한 내용은 필요한 부분에서 후술하고, 주요내용만을 표에 언급하였다.

〈임금 관련 분쟁과 관련 판례의 전개〉

분쟁 사항	관련 판례	판례의 주요내용
임금의 본질	대법원 1995. 12. 21. 선고 94다26721 전원합의체 판결 (이하 ‘1995년 전원합의체 판결’)	임금2분설을 폐기하고 임금일체설을 취함
정기상여금의 통상임금성	대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다89399 전원합의체 판결 (이하 ‘2013년 전원합의체 판결’)	통상임금성 인정
재직조건부 정기상여금의 통상임금성	대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다94643 전원합의체 판결 (이하 ‘2013년 전원합의체 판결’)	고정성 개념을 이유로 통상임금성 부정 ⁶⁾
재직조건의 유효성	각종 하급심 판결례	유무효 대립
재직조건부 임금의 통상임금성	대법원 2024. 12. 19. 선고 2020다247190 전원합의체 판결 (이하 ‘2024년 전원합의체 판결’)	고정성 개념을 폐기하고 통상임금성 인정
재직조건의 유효성	대법원 2025. 1. 23. 선고 2019다204876 판결 (이하 ‘2025년 대법원 판결’)	유효성 인정

5) 서울고등법원 2018. 12. 18. 선고, 2017나2025282 판결.

6) 임종률/김홍영, 『노동법(제21판)』, 박영사, 2024, 413쪽에서는 “특정일에 재직 중이라

(2) ‘재직조건’의 법적 성질과 유효성에 대한 판례

재직조건부 정기상여금의 통상임금성을 부정한 2013년 전원합의체 판결이 나온 이래, 정기상여금에 부가된 재직조건의 유효성을 두고 하급심 판결례는 엇갈린 결론을 제시하였다. 2024년 전원합의체 판결에서는 기존의 고정성 개념을 폐기하고 재직조건부 임금의 통상임금성을 인정하기에 이르렀다. 이후 2025년 대법원 판결에서는 재직조건의 유효성을 인정하고 있다.⁷⁾

3. 문제의 제기

이 글에서는 다음의 4가지 사항에 관해 차례대로 살펴본다.

첫째, 근로를 제공한 근로자에게 임금을 지급하는 것이 아니라 특정 시기에 재직하고 있는 근로자에게 일정한 임금(정기상여금)을 지급한다는 재직조건은 ‘근로의 대가’인 임금의 본질과 어긋나지 않는 것인지 살펴본다.

둘째, 2024년 전원합의체 판결은 통상임금의 개념을 재정립하고 재직조건부 임금의 통상임금성을 긍정하고 있다. 그렇다면 당해 전원합의체 판결이 재직조건의 유효성을 전제하고 있는지 살펴볼 필요가 있다. 만약 재직조건의 유효성을

는 지급 조건의 성취 여부가 불확실하므로 고정적 임금으로 볼 수 없다”고 설명하고 있다. 이는 고정성을 통상임금의 판단요소로 보고 있던 2013년 전원합의체 판결을 기준으로 설명한 내용이다.

- 7) 임금에 부가된 재직조건의 법적 성질과 그 유효성을 두고 학설 또한 엇갈리고 있다. 재직조건의 법적 성질을 어떻게 파악하느냐에 따라 무효로 판단할 경우 그 법적 효과와 이론구성이 달라지게 된다. 이 글에서는 대법원 전원합의체 판결과 하급심 판결례를 주요 대상으로 하여 그 논의를 전개하고 있으므로 학설의 논의에 대해서는 김홍영, “통상임금의 고정성 기준에 관한 재검토”, 『노동법학』 제71호, 한국노동법학회, 2019; 권오성, “재직조건 정기상여금의 통상임금성”, 『중앙법학』 제20집, 중앙법학회, 2018; 임상민, “재직조건부 정기상여금의 통상임금성”, 『노동법연구』 제51호, 서울대노동법연구회, 2021; 유성재, “정기상여금에 붙인 지급일 재직요건의 효력”, 『노동법률』 통권 338호, 중앙경제사, 2019; 김도형, “통상임금의 고정성 징표로서의 재직자 조건에 대한 검토”, 『2014 노동판례비평』, 민주사회를 위한 변호사모임, 2015; 김희성, “통상임금에 관한 법적 문제점과 개선방안”, 『노동법논총』 제28호, 한국비교노동법학회, 2013; 방준식, “정기상여금의 지급일 재직조건에 관한 법적 고찰”, 『노동법포럼』 제34호, 2021 등을 참고하기 바란다. 통상임금 및 재직조건의 유효성 논의에 대한 다양한 학술논문들이 있지만 지면관계상 모두 언급하지 못하였다.

부정하는 주장을 펼친다면, 재직조건의 유효성을 인정하는 2025년 대법원 판결의 변경에 앞서 선결적으로 2024년 전원합의체 판결이 변경되어야 한다.

셋째, 임금에 재직조건을 부가하는 경우 일정한 요건(이른바 ‘재직조건의 유효요건’)을 필요로 하는지 살펴볼 필요가 있다.⁸⁾

넷째, 만약 재직조건의 유효요건이 존재한다면, 2025년 대법원 판결에서 이에 대해 법리적으로 충실하고 타당한 검토가 이루어졌는지 살펴볼 필요가 있다.

Ⅲ. 임금의 본질과 재직조건의 상충 문제

1. 문제의 소재

2025년 대법원 판결이 실시하고 있듯이 사용자와 근로자는 “임금 구조와 체계, 개별 임금 항목의 유형과 내용, 임금 총액 등”과 “그 조건”을 자유롭게 정할 수 있다. 그러나 자유롭게 형성할 수 있는 자유는 이른바 ‘임금성’을 유지하는 테두리 안에서만 가능하다는 것은 너무도 자명하다. ‘임금성’을 벗어나는 순간 그것은 임금 관련 약정이 아니라 단순히 사용자가 근로자에게 지급하는 금품 지급 약정에 불과하게 된다.

결국 임금의 내재적 한계는 임금의 본질을 벗어나지 않아야 한다는 것과 맞닿아 있다. 이미 1995년 전원합의체 판결에서는 이른바 ‘임금2분설’을 폐기하고 ‘임금일체설’을 취함으로써 임금의 법적 성질, 즉 임금의 본질이 무엇인가를 명확히 하였다.

8) 김기선, “재직 중인 자에게만 지급되는 임금도 통상임금이다”, 『노동리뷰』 2014년 4월호, 2014, 81쪽에서는 2013년의 “통상임금 전원합의체 판결은 재직자 기준 등 추가조건을 부가하는 것이 합법적일 수 있는 요건을 판단하지 않은 채 재직자임금지급규정의 유효성을 전제하고 있어 타당하지 않다.”고 비판하고 있다. 이러한 비판은 대법원 2025. 1. 23. 선고, 2019다204876 판결에도 동일하게 적용될 수 있다.

재직조건은 임금의 본질과 상충되지 않아야 하며, 재직조건의 유효성을 판시하고 있는 2025년 대법원 판결은 임금의 본질을 명확히 제시하고 있는 1995년 전원합의체 판결과의 법리적 정합성 하에 이해되어야 한다.

2. 임금의 본질 - 대법원 1995. 12. 21. 선고 94다26721 전원합의체 판결

(1) 다수의견 - 이른바 ‘임금일체설’

대법원 1995. 12. 21. 선고 94다26721 전원합의체 판결 다수의견

...모든 임금은 근로의 대가로서 '근로자가 사용자의 지휘를 받으며 근로를 제공하는 것에 대한 보수'를 의미하므로 현실의 근로 제공을 전제로 하지 않고 단순히 근로자로서의 지위에 기하여 발생한다는 이른바 생활보장적 임금이란 있을 수 없고, 또한 우리 현행법상 임금을 사실상 근로를 제공한 데 대하여 지급받는 교환적 부분과 근로자로서의 지위에 기하여 받는 생활보장적 부분으로 2분할 아무런 법적 근거도 없다...(밑줄 친 부분은 필자)

1995년 전원합의체 판결의 다수의견은 이른바 ‘임금일체설’을 취하고 있다. 이는 다음과 같이 요약할 수 있다. 모든 임금은 근로의 대가이며, 현실의 근로 제공을 전제로 한다. 현실의 근로 제공을 전제로 하지 않은 단순히 근로자로서의 지위에 기하여 발생하는 임금은 없다.

(2) 반대의견 - 이른바 ‘임금2분설’

대법원 1995. 12. 21. 선고 94다26721 전원합의체 판결 반대의견

...근로계약은 이를 체결한 근로자가 사용자의 기업조직에 편입되어 근로자로서의 지위와 직무를 맡게 되는 제1차적 의무와 근로자가 매일매일 사용자의 지시에 따라 구체적인 근로를 제공하여야 할 제2차적인 의무를 부담하는 이중적 구조를 갖게 되고, 근로자의 임금도 이러한 이중구조에 대응하여 전자처럼 근로자로서의 지위를 취득함에 따라 발생하는 부분과 후자처럼 구체적인 근로의 제공에 따라 발생하는 부분의 통합적 형태로 구성되어 있다...(밑줄 친 부분은 필자)

1995년 전원합의체 판결의 반대의견은 이른바 ‘임금2분설’을 유지하고 있다. 이는 다음과 같이 요약할 수 있다. 임금은 이중구조를 가진다. 이에 따라 임금은 근로자로서의 지위를 취득함에 따라 발생하는 부분과 구체적인 근로의 제공에 따라 발생하는 부분으로 구성된다.

(3) 소결 - 임금의 본질에 대한 대법원의 입장

1995년 전원합의체 판결의 다수의견은 “모든” 임금에 대한 성질론에서 출발한다. 즉 예외없이 임금이라면 갖추어야 할 성질의 논의이기에 이는 본질에 대한 논의이다. 모든 임금은 ‘근로의 대가’라고 대법원은 당해 판결에서 실시하고 있다. 결국 임금의 본질은 ‘근로의 대가’이다. 만약 근로의 대가라는 본질적 성격을 갖추지 못한다면 이는 임금이라고 할 수 없다. 그리고 근로의 대가란 “현실의 근로제공을 전제”로 한 것이다. “현실의 근로와 대응관계에 있지 아니한 임금이 있을 수 없다”라는 것을 의미한다.⁹⁾

1995년 전원합의체 판결에서 뿐만 아니라 현재의 근로기준법에서도 이를 규범적으로 확인할 수 있다. 근로기준법 제2조 제1항 5호는 임금이란 “사용자가 근로의 대가로 근로자에게 임금, 봉급, 그 밖에 어떠한 명칭으로든지 지급하는 모든 금품”을 말한다고 규정하고 있다.

1995년 전원합의체 판결 당시 근로기준법에서는 임금을 정의할 때, 현재의 “근로의 대가”라는 표현 대신 “근로의 대상(對價)”이라는 용어를 사용하고 있었다.¹⁰⁾ 이에 따라 반대의견은 근로기준법 규정(당시 근로기준법 제18조)이 “임금을 구체적이고 분명한 용어인 ‘근로의 대가’라고 표현하지 아니하고 ‘근로의 대상(對價)’이라고 매우 추상적인 표현을 사용한 것은 현실적으로 제공되는 구체적인 근로와 직접적인 대응관계에 있는 보수만을 뜻하는 것이 아니라, 근로자로서의 지위를 취득함에 따라 발생하는 임금 부분도 포함하여 사용종속 관계에서 행하는 포괄적 개념의 근로에 대한 보수라는 추상적 정의를 한 것으로 이해”할

9) 대법원 1995. 12. 21. 선고, 94다26721 전원합의체 판결의 반대의견은 다수의견을 “현실의 근로와 대응관계에 있지 아니한 임금이 있을 수 없다는 주장”이라고 표현하고 있다.

10) 당시 근로기준법 제 18조는 “이 법에서 임금이라 함은 사용자가 근로의 대상(對價)으로서 근로자에게 임금, 봉급 기타 어떠한 명칭으로든지 지급하는 일체의 금품을 말한다.”고 규정하고 있었다.

수 있다는 주장을 펼쳤다.¹¹⁾ 이후 법개정을 통해 ‘근로의 대상’ 대신에 ‘근로의 대가’라는 표현을 사용한 것은 법규범적으로도 대법원 다수의견의 견해를 재확인한 것으로 평가할 수 있다.

3. 재직조건부 임금은 진정 임금인가?

(1) 현실적 근로 제공과의 관련성

2025년 대법원 판결은 임금에 부가된 재직조건은 특정한 “임금을 지급받기 위하여 특정 시점에 재직 중이어야 한다는 조건”이라고 한다. 특정 시점에 재직 중일 것은 “그 임금이 지급되기 위한 기준 내지 임금의 지급대상을 정하는 것”이라 판단하고 있다. 따라서 근로자의 “퇴직 시기에 따라 지급일 전에 퇴직하는 경우 이미 제공한 근로기간에 상응한 부분을 지급받지 못하지만 지급일 직후 퇴직하는 경우 이미 제공한 근로기간에 상응한 부분보다 더 많은 정기상여금을 지급”받을 수 있는 상황이 발생할 수 있다고 한다. 이는 “이미 제공한 근로기간에 상응한 부분” 즉, 현실의 근로 제공과 무관하게 정기상여금을 지급하는 것이라 볼 수 있다.

앞서 살펴 본 바와 같이 1995년 전원합의체 판결은 임금의 본질이 “현실”의 근로 제공을 전제로 하고 있음을 강조한다. 따라서 현실의 근로 제공과는 무관하게 단순히 근로자의 생활이나 지위를 보장하기 위한 것이나 현실적인 근로 제공의 대가가 아닌 것으로 보는 것은 임금의 지급 현실을 외면한 단순한 “의제”에 불과하다고 말한다.

재직조건부 임금에서는 이미 제공한 근로기간에 상응하지 않은, 즉 현실로 제공한 근로와 무관하게 특정한 금품이 지급되는 상황이 발생하게 된다. 그렇다면 이를 임금이라고 부르는 것은 모순이 아닌가?¹²⁾

11) 대법원 1995. 12. 21. 선고, 94다26721 전원합의체 판결의 반대이견.

12) 김기선, “재직 중인 자에게만 지급되는 임금도 통상임금이다”, 『노동리뷰』 2014년 4월호, 2014, 81쪽에서는 대법원이 “재직 중인 자에게만 지급되는 수당에 대해 근로의 대가로 지급되는 임금이 아니라는 태도는 취하고 있으나 이는 자가당착적이다.”라고 비판하면서 “재직 중인 자에게만 지급되는 수당은 근로제공의 대가로 지급되는 임금의 아니

(2) 임금의 강행성 집탈 - 탈법행위 성립 가능성

근로기준법 제45조는 “사용자는 근로자가 출산, 질병, 재해, 그 밖에 대통령령으로 정하는 비상(非常)한 경우의 비용에 충당하기 위하여 임금 지급을 청구하면 지급기일 전이라도 이미 제공한 근로에 대한 임금을 지급하여야 한다.”고 규정하고 있다. 또한 근로기준법 제36조는 “사용자는 근로자가 사망 또는 퇴직한 경우에는 그 지급 사유가 발생한 때부터 14일 이내에 임금, 보상금, 그 밖의 모든 금품을 지급하여야 한다. 다만, 특별한 사정이 있을 경우에는 당사자 사이의 합의에 의하여 기일을 연장할 수 있다.”고 규정하고 있다.

임금에 대한 비상시 지급 의무와 근로자가 사망 또는 퇴직시 금품 청산 의무를 규정하고 있는 당해 조항들은 이미 제공한 근로에 대하여 지급기일 전이라도 계산되어 지급되어야 함을 전제로 하고 있다. 즉 임금은 일할계산될 수 있어야 한다.¹³⁾

대법원의 견해는 재직조건부 임금은 근로자가 근로를 제공하였기 때문에 지급하는 것이 아니라, 근로 여부와 무관하게 특정한 지급일에 근로자가 재직하고 있기 때문에 임금청구권이 발생하고 임금을 지급하는 것으로 이해할 수 있다. 즉, 재직조건을 임금의 내용을 형성하는 이른바 임금요건으로 보게 된다. 이는 임금청구권의 발생 여부를 근로의 제공 여부에 근거하지 않고 특정일에 재직하고 있는지 여부에 근거하게 하는 것이다. 특정일에 재직하지 않으면 기왕의 근로에 대한 대가를 받지 못하게 되고 특정일에 재직하면 기왕의 근로 여부와 기간을 묻지 않고 임금은 지급되게 된다.

라는 대법원의 설명은 대법원 스스로가 폐기되었다고 밝힌 임금2분설을 판례변경 없이 인정하는 것이어서 부당하다.”고 주장하고 있다. 당해 판례평석은 2014년에 작성된 것으로 재직조건부임금의 통상임금성을 부정하였던 2013년 통상임금에 관한 전원합의체 판결이 폐기되기 전의 규범적 상황에서 쓰여진 것이다. 2024년 전원합의체 판결로 재직조건부임금의 통상임금성은 인정되었다.

- 13) 김기선, 앞의 글, 81쪽에서는 “모든 임금은 근로의 대가로 지급되는 것이고, 상여금 또는 수당의 임금성이 긍정되는 이상 지급기준일 이전에 퇴직한 근로자에게도 퇴직시점까지의 근로의 대가는 해당 기간의 근로제공일수 비율에 따라 지급되어야 한다.”고 서술하고 있다.

대법원과 같이 재직조건을 이른바 임금청구권이 발생하게 되는 임금요건으로 보는 법리 구성은 임금은 현실적 근로제공의 대가라는 임금의 본질에 근거하여 근로제공일수에 비례하여 지급하도록 규정하고 있는 근로기준법의 취지에 배치되게 된다. 아직 임금청구권이 발생하지 않았기 때문에 이미 제공한 근로에 대한 ‘임금’의 범위에서 제외되고, 사망 또는 퇴직으로 인하여 청산해야 할 ‘금품지급’ 대상에서 제외되는 것은 강행규정의 취지를 면탈하려는 탈법행위에 해당하게 된다.

2024년 전원합의체 판결은 근무일수 조건부 임금과 관련한 판단에서 “소정근로일수의 정함이 기본적으로 ‘자율’의 영역에 속하더라도 그것이 탈법행위에 해당하는 경우에는 ‘후견’이 작동할 수 있다. 오로지 어떤 근무일수 조건부 임금을 통상임금에서 제외할 의도로 근무실태와 동떨어진 소정근로일수를 정하는 경우와 같이 통상임금의 강행성을 잠탈하고자 하는 경우에는 그러한 합의의 효력이 부정될 수 있다.”고 설시하고 있다. 이와 동일한 논리가 임금의 본질과 관련하여 적용될 수 있다. 지급시기와 지급대상의 정함이 기본적으로 ‘자율’의 영역에 속하더라도 그것이 탈법행위에 해당하는 경우에는 ‘후견’이 작동할 수 있다. 재직조건은 ‘현실의 근로 제공을 전제’로 한다는 임금의 본질과 동떨어지게 지급시기와 지급대상을 정하고 있는 것이므로 임금의 강행성을 잠탈하고자 하는 경우라 할 수 있고 그러한 합의의 효력은 부정되어야 할 것이다.

2025년 대법원 판결은 2024년 대법원 전원합의체 판결을 참조판례로 적시하고 있을 뿐만 아니라 판결이유에서 “사용자와 근로자는 임금 구조와 체계, 개별 임금 항목의 유형과 내용, 임금 총액 등을 자유롭게 정할 수 있고, 임금에 관한 조건도 자유롭게 부가할 수 있다. 그 조건은 강행규정에 위반되거나 탈법행위에 해당하는 등 별도의 무효 사유가 존재하지 않는 한 효력을 가진다.”고 설시하고 있다. 그럼에도 불구하고 당해 판결에서 재직조건 유효성을 인정하고 있는 것은 의문이다.

(3) 임금 관련 대법원 판례의 법논리적 정합성 문제

특정한 시기에 재직하고 있는 근로자에게 일정한 금품을 제공하는 것은 일반적으로 노동현장에서 사용자가 임금성 없는 금품을 근로자에게 지급할 때 사용

하는 방식이다. 이렇게 볼 때, 차라리 재직조건부 임금의 임금성을 인정하지 않는 것이 법논리적 측면에서는 정합적이다.

노동현실에서의 인정 필요 등 현실적 고려를 도외시키고 오로지 법논리적 사고에 근거하여 추상적인 타당성만을 추구하는 경우 기존 임금 관련 판례들을 어떻게 이해하여야 할까? 임금의 본질, 재직조건부 임금의 임금성, 재직조건부 임금의 통상임금성 그리고 임금에 부가된 재직조건의 유효성에 판례들 사이에 법적 정합성은 있는가?

〈임금 관련 판례의 태도와 법논리적 정합성〉

구분		임금의 본질	재직조건부 임금 (정기상여금)		재직 조건의 유효성	법논리적 정합성
			임금성	통상 임금성		
판 례 의 태 도	과 거	임금일체설 (1995 전합)	모호 (2013 전합)	부정 (2013 전합)	유효 전제	－ 정합성 부족 － 임금일체설과 재직조건의 유효성 상충
	현재		인정 (2024 전합)		유효 (2025 대판)	

〈쟁점에 대한 법논리적 정합성이 높은 경우〉

(i)의 경우	임금일체설	인정	무효	－ 정합성이 높은 경우
(ii)의 경우		부정	유효	
(iii)의 경우	임금2분설	인정	유효	

과거 고정성 개념을 통상임금 요소로 본 때에는 임금일체설을 취하면서도 재직요건의 유효성은 전제로 하였으며, 통상임금성은 부정되었다. 다만, 통상임금성은 명백히 부정하였으나 이러한 판단이 임금성을 부정하는 취지를 포함하는지에 대해서는 견해가 대립하고 있다.¹⁴⁾

현재 대법원은 임금의 본질과 관련하여서는 현실의 근로 제공을 전제로 하는 임금일체설을 취하고 있고, 재직조건부 임금(정기상여금)의 임금성과 통상임금성에 대해서는 이를 인정하고 있다. 그리고 임금에 부가된 재직조건에 대해서는 유효성을 인정하고 있다. 통상임금도 임금성을 가지므로 통상임금으로의 판단은 임금 판단을 전제로 하고 있는 것이다.¹⁵⁾

관련 대법원 판례를 법논리적 측면에서 정합적으로 이해하기 어려운 부분은 다음과 같다. 즉, 임금의 본질에 대해서는 임금일체설을 취하면서 재직조건의 유효성을 인정하는 것이다.

(i)의 경우처럼 임금일체설에 입각한다면, 현실의 근로 제공을 전제하지 않고 임금을 지급하게 하는 재직조건은 무효로 보는 것이 논리적으로 정합적이기 때문이다.

(ii)의 경우처럼 임금일체설에 기반하면서 재직조건을 유효로 본다면 재직조건부 임금의 임금성과 통상임금성 모두를 부정하는 것이 법논리적으로는 타당하다. ‘재직조건부 임금’의 실질을 임금이 아닌 금품 제공으로 보게 되면 통상임금성도 부정되고 재직조건도 임금 아닌 금품 지급에 부가된 조건으로 이해되어 근로기준법상의 제약이나 임금의 본질에 의한 내재적 한계로부터 자유로워질 수 있게 되기 때문이다.

(iii)의 경우와 같이 임금의 본질 자체를 임금2분설에 기초하여 이해하게 되

14) 하갑래, 『근로기준법(제30판)』, (주)중앙경제, 2018, 238쪽은 대법원 2013. 12. 18. 선고, 2012다94643 전원합의체 판결에서의 재직조건부 임금에 관한 통상임금성 판단 법리가 “임금성 판단에까지 확대될 개연성”이 있음을 시사하고 있다. 당해 판례 법리가 확대되면 재직조건부 임금은 임금성이 부정될 수 있다.

15) 통상임금의 판단구조상 논리적으로는 2단계의 판단, 즉 임금성 판단과 통상성 판단으로 구분할 수 있다. 실제 판결에서는 이러한 판단이 동시에 이루어진다. 따라서 통상임금으로 인정되는 경우 임금성 인정이 전제된다. 그러나 반대로 임금으로 먼저 판단되었다고 하여 반드시 통상임금성을 가지는 것은 아니다. 예를 들어, 연장근로수당 등이 그러하다.

면, 현실의 근로 제공과 무관한 임금의 존재 가능성을 인정할 근거가 생기므로 재직조건부 임금의 통상임금성과 재직조건의 유효성을 인정하고 있는 현재의 대법원 견해를 설명하기 오히려 용이하다.

4. 소결 - ‘재직조건부 임금’의 형용모순

임금에 부가된 재직조건의 유효성을 인정하고 있는 2025년 대법원 판결은 2024년 전원합의체 판결을 참조판례로 적시하고 있을 뿐만 아니라 판결 이유에서도 그 판단의 근거로 하고 있음을 적시하고 있다. 또한 임금2분설을 폐기하고 임금일체설을 취하고 있는 1995년 전원합의체 판결에 대하여 판례 변경없이는 이를 부인하기 어렵다.¹⁶⁾

이런 측면에서 대법원의 전원합의체 판결도 아니고 시기적으로도 가장 뒤늦게 선고된 2025년 대법원 판결을 중심으로 그 법리적 문제점을 지적하지 않을 수 없다.

결론적으로 말하면, 재직조건부 임금은 본질적으로 임금이 아니다. 재직조건부 임금이라는 표현은 곧 형용모순이다. 임금에 부가된 재직조건을 유효하다고 인정하는 순간 임금의 본질인 현실 근로 제공의 전제성을 상실하게 되어 임금성이 인정될 수 없기 때문이다. 결국 재직조건부 임금이란 존재할 수 없다. 재직조건을 무효로 볼 경우 재직조건부 임금(정기상여금)은 비로소 임금으로 인정된다. 이러한 해석이 ‘현실의 근로제공’의 대가라는 임금의 본질에 입각한 정합적 해석이다.

그럼에도 불구하고 현재의 대법원은 재직조건의 유효성을 인정할 뿐만 아니라, 동시에 재직조건부 임금의 임금성과 통상임금성도 인정하고 있다. 그렇다고 하면, 대법원은 어떠한 경우에 재직조건의 유효성을 인정하고 있는지, 즉 재직조건의 유효요건은 어떻게 되는지 자세히 살펴볼 필요가 있다.

16) 김기선, 앞의 글, 81쪽.

IV. 재직조건의 유효요건

1. 문제의 소재

이 장에서는 재직조건의 유효요건에 대해 검토한다.¹⁷⁾ 2025년 대법원 판결은 재직조건부 임금의 통상임금성을 인정한 2024년 대법원 전원합의체 판결을 근거로 재직조건부 임금에 있어서 재직조건의 유효성을 인정하고 있다. 이에 대해 몇 가지 법률적 의문점들이 존재한다.

첫째, 재직조건부 임금의 통상임금성을 긍정한 2024년 전원합의체 판결이 재직조건의 유효성을 전제하고 있는지 여부가 문제된다. 만약 2024년 전원합의체 판결이 전제적으로 유효한 재직조건이라는 판단에 기반하고 있다면, 2025년 대법원 판결 변경에 앞서 선결적으로 2024년 전원합의체 판결이 변경되어야 하기 때문이다.

둘째, 원칙적으로 임금에 재직조건을 부가할 수 없지만, 예외적으로 재직조건을 유효로 볼 수 있는 일정한 요건(이른바 ‘재직조건의 유효요건’)이 존재하는지 여부에 대해 살펴볼 필요가 있다.¹⁸⁾

셋째, 재직요건을 유효로 할 수 있는 요건이 존재한다면, 2025년 대법원 판결에서 이에 대해 법리적으로 충실하고 타당한 검토가 이루어졌는지 살펴볼 필요가 있다.

17) 필자의 경우 앞서 살펴본 바와 같이 재직조건을 무효로 보기 때문에 재직조건의 유효요건에 대해서 검토하는 것은 주장의 일관성이 없다. 따라서 재직조건의 유효요건 검토는 재직조건의 무효성 주장이 인용되지 않을 경우 주장하게 되는 이른바 ‘예비적’ 논의라고 할 수 있다.

18) 김기선, 앞의 글, 81쪽에서는 2013년의 “통상임금 전원합의체 판결은 재직자 기준 등 추가조건을 부가하는 것이 합법적일 수 있는 요건을 판단하지 않은 채 재직자임금지급 규정의 유효성을 전제하고 있어 타당하지 않다.”고 비판하고 있다. 이러한 비판은 대법원 2025. 1. 23. 선고, 2019다204876 판결에도 동일하게 적용될 수 있다.

2. 통상임금성 판단과 재직조건과의 관계

2024년 전원합의체 판결은 “통상임금은 실근로와 구별되는 소정근로의 가치를 반영하는 도구개념이므로, 지속적인 소정근로의 제공이 전제된 근로관계를 기초로 산정하여야 한다. 근로자가 재직하는 것은 근로계약에 따라 소정근로를 제공하기 위한 당연한 전제이다. ‘퇴직’은 정년의 도래, 사망, 해고 등과 함께 근로관계를 종료시켜 실근로의 제공을 방해하는 장애사유일 뿐, 근로자와 사용자가 소정근로시간에 제공하기로 정한 근로의 대가와는 개념상 아무런 관련이 없다. 따라서 어떠한 임금을 지급받기 위하여 특정 시점에 재직 중이어야 한다는 조건이 부가되어 있다는 사정만으로 그 임금의 소정근로 대가성이나 통상임금성이 부정되지 않는다(밑줄은 필자).”고 설시하고 있다.

대법원은 재직조건부 임금의 통상임금성 판단에서 소정근로에서 재직은 소정근로제공을 위해 당연히 전제되는 것이고 퇴직은 개념상 아무 관련없는 사항이라고 판단하고 있다. 재직조건이 부가되어 있다는 사정만으로 통상임금성이 부정되지 않는다고 본다.

결국 임금에 재직조건이 부가되든 부가되지 않든 또는 부가된 재직조건이 유효이든 무효이든 통상임금 판단에는 영향을 주지 않는다. 결국 통상임금성 판단과정에서는 재직조건부 정기상여금에 있어서 정기상여금의 통상임금성 여부만을 판단하지 재직조건은 판단할 필요가 없다. 이렇게 본다면, 당해 2024년 전원합의체 판결이 재직조건부의 유효성을 명시적으로 인정하고 있거나 아니면 재직조건부의 유효성을 전제로 통상임금에 대해서 판단하고 있다고 평가할 수 없다.

결론적으로 2024년 전원합의체 판결은 재직조건부 임금의 통상임금성을 긍정하고 있기는 하지만, 이러한 판단의 전제로 당연히 재직조건부 임금에 있어 ‘재직조건’의 유효성을 긍정하고 있지는 않다.

3. 재직조건의 유효요건

(1) 하급심 판결례에 나타난 재직요건의 유효요건

통상임금에 관한 2013년 전원합의체 판결 이래 재직조건의 유효성을 둘러싼 하급심 판결례가 다수 축적되었다. 이를 유형화하여 구분하면 다음과 같이 정리할 수 있다.

〈재직조건의 유효성을 인정한 하급심 판결례 분석¹⁹⁾〉

분 류	검토 사항	분 석
법적 성질	- 재직조건은 임금채권의 발생요건 - 재직조건은 정지조건부 권리 - 사용자는 기업의 재정상태, 근로자의 생산 기여도 등 다양한 요소를 고려하여 임금 액수, 지급조건, 지급형태를 자유롭게 정할 수 있음	- 조건 부가의 자유 인정 - 재직조건을 임금채권의 발생요건으로 보므로, 특정 지급일 전에 임금채권은 발생하지 않음
강행법규 위반성 (탈법행위 포함)	- 강행법규나 공서양속 위반 여부 - 강제근로금지의 원칙 위반 여부 - 위약금 약정 금지의 원칙 위반 여부 - 헌법 제11조나 근로기준법 제6조상의 차별적 처우금지 위반 여부 - 임금의 사전 포기 여부 - 기발생 임금 또는 임금채권 반환이 아닐 것	- 법적 성질에 따라 좌우 : 재직조건을 임금채권 발생요건으로 보면 강행법규 (탈법행위) 위반성 인정 어려움
타임금과의 관계	- 기본임금이 아닐 것 - 최저임금법상 기준에 미달하는 사정이 없을 것 - 성과급의 액수가 크다는 사정을 고려하지 않음	- 문제되는 임금만이 아니라 타임금과의 관계 고려 필요
기타	- 모든 수당이 반드시 근무일수에 비례하여 지급될 필요없음	- 임금의 본질과 관련

19) 자세한 하급심 판결례의 전개와 관련하여서는 이광선, “통상임금 판단에 있어서 재직자 조건 관련 판례 경향”, 『노동뉴스레터』 2019년 2월 제22호, 법무법인(유) 지평, 2019 참조.

재직조건의 법적 성질을 어떻게 보느냐에 따라 강행법규 위반(탈법행위) 여부 문제가 좌우된다. 하급심 판결례는 재직조건을 임금채권의 발생요건으로 보고, 특정 지급일 전에 임금채권은 발생하지 않는다는 것을 전제로 하고 있다.

재직요건의 유효성을 인정한 하급심 판결례에서 특히 주목되는 사항은 바로 타임금과의 관계이다. 재직조건부 임금의 임금성이 문제될 때, 당해 임금이 ‘기본임금이 아닐 것’, ‘최저임금법상 기준에 미달하는 사정이 없을 것’을 고려한다. 이는 극단적으로 모든 임금에 재직조건을 부가할 수 는 없다는 것을 의미하기도 하고, 재직조건부 임금에 있어 재직요건의 유효성을 판단할 때, 일정한 요건이 필요하다는 것을 의미한다. 다만 하급심 판결례 중에 문제되는 재직조건부 성과급에서 그 액수가 크다는 사정은 고려하지 않는다는 경우가 있었다.

이에 반해 재직조건의 유효성을 부인한 하급심 판결례는 그리 많지 않다. 서울고등법원 2018. 12. 18. 선고 2017나2025282 판결에서는 재직조건의 법적 성질을 재직조건부 임금의 기본적 내용을 구성하는 것이 아니고 다만 외부적인 조건일 뿐이라고 보았다. 그리고 임금은 근로자의 기본적 생활을 유지하기 위한 수단으로 근로를 제공하는 근본 목적으로 보았다. 재직조건이 부가되는 임금항목이 ‘기본급 내지 기본급에 준하는 수당’인지 여부를 판단하고 ‘전체 임금에서 차지하는 비중’을 고려하였다. 더불어 “재직조건을 부가해야 할 합리적 필요성”이나 근로자의 불이익을 합리화할 수 있는 “사용자 측의 이익이나 필요성”을 검토하였다.

(2) 2025년 대법원 판결에서 언급한 재직요건의 유효요건

2025년 대법원 판결은 “노사가 어떤 임금의 내용을 형성하는 과정에서 그 임금을 지급받기 위하여 특정 시점에 재직 중이어야 한다는 조건을 부가하는 것은 원칙적으로 그 임금이 지급되기 위한 기준 내지 임금의 지급대상을 정하는 것이 지 이미 지급하기로 정해져 있는 임금을 특정 시점에 재직하지 않는다는 이유로 포기하게 하거나 박탈하는 것이라고 보기 어려우므로, 특별한 사정이 없는 한 무효라고 볼 수 없다(밑줄은 필자).”고 판시하고 있다. 더불어 “근로자에게 유리한 퇴직 시기를 선택하여 이미 제공한 근로에 상응하는 부분을 초과하는 정기상여금을 지급받을 여지를 허용하고 노사 간에 미지급 내지 초과 지급된 부분을

상호 정산하지 않기로 한 재직조건이 현저히 합리성을 결하였다고 볼 수 없다. 또한 피고 사업장에서는 적어도 2010년경부터 이 사건 정기상여금에 계속하여 재직조건이 부가되어 있었는데 이 사건 정기상여금에 재직조건을 부가할 경영상 필요성이 없었다고 단정하기도 어렵다(밑줄은 필자).”고 판시하고 있다.

〈재직조건의 유효성을 부인한 대법원 판결 분석²⁰⁾〉

분 류	검토 사항	분 석
법적 성질	- 원칙적으로 그 임금이 지급되기 위한 기준 내지 임금의 지급대상을 정하는 것 - 임금채권의 사전포기나 박탈 아님	- 법적 성질 모호 (두 가지로 해석 가능)
노사가 어떤 임금의 내용을 형성하는 과정	- 노사의 논의 과정 - 임금의 내용을 형성하는 과정	- 노사의 논의 과정 - 임금 내용의 형성 시기 고려
재직조건의 합리성	- 재직조건이 현저히 합리성을 결하지 않을 것	- 재직조건의 합리성 검토
경영상 필요성	- 재직조건을 부과할 경영상 필요성	- 경영상 필요성

대법원은 “노사가 어떤 임금의 내용을 형성하는 과정에서 그 임금을 지급받기 위하여 특정 시점에 재직 중이어야 한다는 조건을 부가하는 것은 원칙적으로 그 임금이 지급되기 위한 기준 내지 임금의 지급대상을 정하는 것”으로 보고 있다.²¹⁾ 그리고 “이미 지급하기로 정해져 있는 임금을 특정 시점에 재직하지 않는다는 이유로 포기하게 하거나 박탈하는 것이라고 보기 어”렵다고 설시하고 있다.

대법원의 견해는 두 가지로 해석될 수 있다. 하나는 재직조건은 임금채권 발생요건이므로 특정 시점에 임금채권 자체가 발생하지 않았으므로 지급할 임금은 없기 때문에 임금을 포기하게 하거나 박탈하는 것은 아니라는 해석이다. 다

20) 대법원 2025. 1. 23. 선고, 2019다204876 판결.

21) 대법원 2025. 1. 23. 선고, 2019다204876 판결.

른 하나는 임금채권은 소정근로에 연동되는 것이므로 재직조건은 “근로자에게 유리한 퇴직 시기를 선택하여 이미 제공한 근로에 상응하는 부분을 초과”하는 임금을 “지급받을 여지를 허용”하고 있으므로 유효하다는 것이다.

대법원의 견해는 명확하지 않다. 다만 그 의미가 전자의 경우든 후자의 경우든 다음의 비판이 가능하다. 전자의 경우에는 앞서 살펴 본 바와 같이 임금일체설에 입각하여 임금의 본질을 ‘현실의 근로 제공’에 대한 대가라고 보았을 때, 재직조건을 임금채권 발생의 요건으로 함으로써 임금성의 내재적 한계를 일탈하고 있다고 평가할 수 있다.

후자의 경우에는 “임금을 특정 시점에 재직하지 않는다는 이유로 박탈”하는 것이라 해석할 여지가 농후하다. 아무리 유리한 선택을 할 수 있는 여지가 허용된다 하더라도 이미 제공한 근로에 대한 임금을 받지 못할 여지도 상존하기 때문이다. 이는 초과임금에 대한 기대권을 보장하는 대신 기왕의 근로에 대한 임금청구권을 사전에 포기하게 하는 것이라 할 수 있다. 생계수단이라는 임금이 가진 특별한 의미를 고려할 때, 초과임금의 기대권과의 교환으로 사전임금포기가 허용된다고 보기는 어렵다. 즉, 재직조건이 현저히 합리성을 결한 경우라 판단해야 옳다.

대법원에서 언급한 재직조건 유효성 판단시 고려한 요소, 이른바 재직조건의 유효요건은 다음의 3가지라고 할 수 있다.

- 첫째, 노사가 어떤 임금의 내용을 형성하는 과정이라는 점을 고려하고 있다.
- 둘째, 재직조건이 현저히 합리성을 결하고 있는지 고려하고 있다.
- 셋째, 재직조건을 부과할 경영상의 필요성이 있는지를 고려하고 있다.

4. 재직조건 검토의 충실성

(1) 노사가 임금의 내용을 형성하는 과정

2025년 대법원 판결에서는 “노사가 어떤 임금의 내용을 형성하는 과정”이라는 점을 고려하고 있지만 구체적 사실관계하에서 이를 어떻게 검토하고 판단하고 있는지에 대해서는 자세한 언급이 없다. 다만 노사의 ‘자율적인’ 논의 과정을 거쳤으며, 임금의 내용 형성에 노측의 참여과정이 있었다는 점을 추측할 수 있

다.

(2) 재직조건의 합리성

2025년 대법원 판결은 “원고들로서는 퇴직 시기에 따라 지급일 전에 퇴직하는 경우 이미 제공한 근로기간에 상응한 부분을 지급받지 못하지만 지급일 직후 퇴직하는 경우 이미 제공한 근로기간에 상응한 부분보다 더 많은 정기상여금을 지급받을 수도 있었다. 그렇다면 근로자에게 유리한 퇴직 시기를 선택하여 이미 제공한 근로에 상응하는 부분을 초과하는 정기상여금을 지급받을 여지를 허용하고 노사 간에 미지급 내지 초과 지급된 부분을 상호 정산하지 않기로 한 재직조건이 현저히 합리성을 결하였다고 볼 수 없다(밑줄은 필자).

재직조건부 임금에서 대법원은 재직조건을 “노사간에 미지급 내지 초과 지급된 부분을 상호 정산하지 않기로 하는 조건”으로 이해하고 있다. 근로자에게 유리한 퇴직 시기를 선택할 수 있다는 선택권이 부여되고 이미 제공한 근로에 상응하는 부분을 초과하는 정기상여금을 지급받을 여지를 허용하고 있어 유리하다는 점을 합리성 인정의 근거로 삼고 있다.

대법원의 합리성 인정의 판단과정을 다음과 같은 이유로 받아들이기 어렵다.

첫째, 대법원도 임금은 근로에 상응해야 한다는 것을 전제로 하고 있다. 그러면서도 근로자에게 유리한 선택의 기회가 있다는 점을 들어 임금이 근로에 상응해야 한다는 본질을 몰각하고 있는 재직조건이 현저히 합리성을 결한 것은 아니라고 판단한다. “근로조건은 근로자와 사용자가 동등한 지위에서 자유의사에 따라 결정”하여야 하지만, 현실은 그렇지 못하기 때문에 근로기준법은 강행성을 가지는 것이다. 유리한 선택의 기회가 근로자에게 보장되고 그 조건의 성취는 근로자에게 달려 있는 것이지만 이미 제공한 근로의 대가를 상실할 수도 있다는 점이 과소평가되었다. 특히 임금의 본질을 ‘근로자의 기본적 생활을 유지하기 위한 수단’으로 본다면 초과하여 얻는 이익보다 이미 제공한 근로의 대가 상실이 가치적으로 더욱 무게감이 크다.

둘째, 근로기준법에 따르면 임금은 전액 그리고 통화로 근로자에게 지불되어야 한다. 근로시간보다 더 많은 임금을 받을 수 있는 기회가 주어져 있다고 하여 근로를 제공했음에도 불구하고 지급되지 않은 임금이 동등하게 등가적으로 교환될 수는 없다. 즉 근로자가 사전에 포기 내지 상실하게 되는 것은 임금이고

얻는 것은 더 많은 임금을 받을 수 있는 기회권에 불과하다. 더군다나 특정한 지급일이 다가올수록, 즉 이미 제공한 근로기간이 많아지게 될수록 상대적으로 초과하여 얻을 수 있는 임금은 점점 작아지게 된다. 특정 지급일이 되면, 재직 조건부 정기상여금의 경우 자신의 근로제공에 의한 임금액만 받는 결과가 되기 때문이다. 자신이 제공한 근로보다 초과하여 정기상여금을 받는 경우는 새롭게 근로관계를 형성하는 아주 예외적인 경우에 불과하다. 결국 이는 전액 지급의 원칙에도 어긋나고 임금의 사전포기에 해당할 뿐이다.

셋째, 대법원이 “노사 간에 미지급 내지 초과 지급된 부분을 상호 정산하지 않기로 한 재직조건이 현저히 합리성을 결하였다고 볼 수 없다.”고 판단한 점은 더욱 이해하기 어렵다. 임금의 발생 내지는 지급을 좌우하는 재직조건인 유효성 여부를 오로지 임금 산정에 대한 사용자 편의성에만 입각하여 판단한 것임에도 불구하고 현저히 합리성을 결한 것은 아니라고 판단한 점은 납득하기 어렵다. 임금의 지급과 정산의무는 오로지 사용자에게만 있는 것이기 때문이다. 게다가 노사 간에 미지급 내지 초과 지급된 부분을 상호 정산하지 않기로 한 것은 개별 근로자와 사용자간의 문제가 아니다. 이는 근로자 집단과 사용자간의 문제이다. 따라서 임금은 ‘근로자의 기본적 생활을 유지하기 위한 수단’으로서 근로자 집단보다는 개별근로자에게 더 영향을 미치므로 합리성 판단시에는 개별근로자를 중심으로 판단해야 할 것이다.

(3) 경영상의 필요성

재직조건이 부가되는 것은 원칙이 아니라 예외라고 보아야 한다. 따라서 재직조건이 유효하기 위해서는 경영상의 필요성이 명확하게 있어야 할 것이다.

대법원은 “사업장에서는 적어도 2010년경부터 이 사건 정기상여금에 계속하여 재직조건이 부가되어 있었는데 이 사건 정기상여금에 재직조건을 부가할 경영상 필요성이 없었다고 단정하기도 어렵다.”고 판시하고 있다.

2010년부터 현재까지 15년 정도 지속해 온 관행의 존재가 경영상 필요성을 추단할 사유가 되지는 못한다. 재직조건 부가의 경영상 필요성은 적극적이며 명확하게 제시되어야 하며, 이렇게 제시된 경영상 필요성이 판단대상이 되어야 한다. 대법원의 설시는 경영상 필요성 판단 자체를 결하고 있다.

5. 소결

2025년 대법원 판결은 재직조건부 임금에 있어 재직조건의 유효성을 인정하기 위한 요건을 명확히 제시하지 못하고 있다. 그 제시된 요건이 불분명한 가운데서도 굳이 요건이라 할 수 있는 것을 꼽자면 다음의 세 가지 사항이다. 첫째, 노사가 어떤 임금의 내용을 형성하는 과정일 것, 둘째, 재직조건이 현저히 합리성을 결하고 있지 않을 것, 셋째, 재직조건을 부가할 경영상의 필요성이 있을 것이다.

아쉽게도 대법원은 구체적 사례에서 위 세 가지 요건이 충족되고 있는지 충분하고도 설득력있는 검토를 하지 못하고 있다. 더군다나 요건 중에 합리성이나 경영상의 필요성을 요구하고 있는데 이는 매우 추상적인 개념이다. 구체적 사안에서 어떻게 판단되고 있는지 자세하고 명확하게 보여줄 수 있어야 한다.

만약 재직조건의 유효성을 인정한 기존 판례를 견지하고자 한다면, 향후 재직조건의 유효성 인정을 위한 요건을 명확히 하고, 그 요건의 검토에 있어서도 논리성과 설득력을 가져야 할 것이다.²²⁾

V. 결론

1. ‘재직조건부 임금’이란 표현은 일종의 형용모순이다. 임금은 근로의 대가이므로 근로자의 재직 여부가 아니라 제공된 근로에 따라 지급되어야 함이 본질이다. 따라서 특정일에 재직한 근로자에게 임금을 지급한다는 재직조건은 임금의 본질과 친할 수 없다. 결국 재직조건과 임금은 상호 결합될 수 없는 단어이다. 그렇기 때문에 재직조건을 무효로 볼 경우에만 재직조건부 임금은 비로소 임금으로 인정될 수 있다.

22) 이러한 점에서 원심인 서울고등법원 2018. 12. 18. 선고, 2017나2025282 판결의 이 유가 훨씬 설득력이 있고 재직조건의 유효성을 인정하기 위한 요건을 충실히 검토하고 있다고 평가할 수 있다. ‘재직조건부 임금’에 있어 그 재직조건이 유효하기 위한 구체적 요건의 정립 문제는 후속연구과제로 남긴다.

이러한 모순에도 불구하고 판례는 재직조건부 임금에 있어 재직조건의 유효성을 인정함과 동시에 재직조건부 임금의 임금성을 인정하고 있다. 그렇다면 판례가 제시하는 재직조건이 유효하기 위한 요건은 무엇인지 궁금하지 않을 수 없다. 안타깝게도 대법원은 이를 명확히 제시하지 못하고 있다. 불분명한 가운데서도 굳이 요건을 꼽자면 다음과 같다. 첫째, 노사가 어떤 임금의 내용을 형성하는 과정에서 도출한 조건일 것, 둘째, 그 재직조건이 현저히 합리성을 결하고 있지 않을 것, 셋째, 그러한 재직조건을 부가할 경영상의 필요성이 있을 것 등이다. 판례 법리를 견지하고자 한다면, 대법원은 향후 재직요건을 더욱 명확히 하고, 구체적 사안의 적용에 있어서 충분하고 설득력 있으며 납득할 수 있는 판시를 하도록 노력하여야 한다.

2. 재직조건부 임금과 관련한 일련의 판결들은 이미 자리잡은 노동현실과 법규범의 정합성 추구 사이의 긴장관계 속에서 발전해 왔다고 평가할 수 있다. 현실과 규범 사이에 발생한 간극을 최소화하고 규범의 실효적 지배력을 확대하고자 하는 노력의 산물이다.

이러한 방향성에는 뚜렷한 목표가 필요하다. 노동현실의 복잡성과 이해관계의 다양성 때문에 방향성을 잃지 않도록 하기 위함이다.²³⁾ 그 첫 번째 목표는 단순함이고 두 번째 목표는 명료함이다.²⁴⁾ 임금체계의 단순화와 산정방식의 명

23) 장우찬, “일의 대가-‘시간당 소정임금 산정가능성’과 그 의미-”, 『노동법학』 제67호, 한국노동법학회, 2018, 24쪽에서도 “지금까지 통상임금 논의에서 임금성과 통상성의 요건이 착종되어 지나치게 복잡다단”하였다고 비판하고 있다.

24) 허재준, “최저임금 제도의 개선”, 『전환기의 노동과제』, 오래, 2017은 최저임금에 있어서 산입범위의 간단명료화를 강조하고 있다. 이는 최저임금 뿐만 아니라 통상임금에도 마찬가지로 생각한다. “최저임금에 산입되는 임금의 범위를 간단명료하게 바꾸어야 한다. 현행 최저임금 산입범위는 근로자, 사용자, 근로감독관 모두 판단에 어려움을 겪을 정도로 명확성이 낮아 개선 필요성이 존재한다는 점이다. 최저임금의 산입범위를 실질적으로 지급되는 임금과 부합시키고 단순·명료화하는 것이 법 준수를 용이하게 한다는 점이다. (중략) 산입범위를 구체적으로 간명하게 하는 것이 법률강제의 취지에 부합하고 그래야만 실효성을 높일 수 있을 것이다. 우리 사회에서 일반화되어 있는 임금지급 단위인 1개월 단위로 지급하는 통상임금과 일치시키는 것이 좋다. 위와 같은 기준을 택하는 경우 고정상여금처럼 1개월 초과하는 주기로 지급되는 금품은 통상임금에는 포함되지만 최저임금에는 산입되지 않게 된다.”라고 지적하고 있다.

료화가 필요하다.²⁵⁾ 임금 관련 도구개념도 최소화할 필요가 있고 그 도구개념이 사용되는 경우도 명확히 할 필요가 있다. 예를 들어, 최저임금의 적용을 위한 임금의 환산 규정을 최저임금법령에 따로 규율하고 있는 것이 현실이다. 개념적으로 비슷하지만 다른 산정방식과 산정대상을 규정하여 개념과 계산에 있어 혼란을 더하기 보다는 오히려 하나의 개념에 포섭시키는 입법상의 고려도 필요하다.²⁶⁾

통상임금 관련한 2024년 전원합의체 판결은 기존의 모호하고 상호모순되는 것처럼 보였던 통상임금 개념을 명확히 하고 있다. 다만 통상임금 법리의 경우 판례를 중심으로 생성·발전하는 경로를 밟아오고 있기 때문에 그 법적 쟁점을 둘러싸고 논의의 축적을 기다려야 하는 문제점이 있었다. 확립된 판례 법리를 중심으로 상호모순적인 사항들에 대한 정합적인 해결방안을 모색하여 실효적으로 노동현장에 적용될 수 있는 통상임금을 포함한 임금 체계 전반에 대한 입법적 정비가 필요하다.

25) 권오성, “통상임금 법리의 재정립(4)”, 『노동법률』 2025년 4월호, (주)중앙경제, 2025.

26) 예를 들어, 최저임금법에 지급과 같이 별도의 최저임금 적용을 위한 임금 환산 규정을 두는 것 대신에 통상임금을 활용하는 방식으로 대신하는 것을 고려해 볼 수 있다. 대법원 2007. 1. 11. 선고, 2006다64245 판결에서는 “원심은 최저임금과 비교할 ‘비교대상 임금’을 근로기준법상의 통상임금과 혼동한 나머지, 이 사건 근로수당은 근로자의 실제 근무 일수에 따라 그 지급액이 달라지고 고정적 임금이 아니어서 통상임금으로 볼 수 없으므로 최저임금과 비교할 ‘비교대상 임금’에 산입되지 않는다고 판단하였는바, 이와 같은 원심의 판단은 최저임금법상의 ‘비교대상 임금’에 관한 범위를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다”고 판시하고 있다. 하급심 법원에서조차 통상임금 산입대상과 최저임금 산입 대상을 혼동할 정도라면, 전향적으로 통상임금 개념을 활용하는 방식을 고려하는 것이 실효적일 수 있기 때문이다.

〈참고문헌〉

1. 국내문헌

- 권오성, “재직 조건 정기상여금의 통상임금성”, 『중앙법학』 제20집, 중앙법학회, 2018.
- _____, “통상임금 법리의 재정립(4)”, 『노동법률』 2025년 4월호, (주)중앙경제, 2025.
- 김기선, “재직 중인 자에게만 지급되는 임금도 통상임금이다”, 『노동리뷰』 2014년 4월호, 2014.
- 김도형, “통상임금의 고정성 징표로서의 재직자 조건에 대한 검토”, 『2014 노동판례 비평』, 민주사회를 위한 변호사모임, 2015.
- 김홍영, “통상임금의 고정성 기준에 관한 재검토”, 『노동법학』 제71호, 한국노동법학회, 2019.
- 김희성, “통상임금에 관한 법적 문제점과 개선방안”, 『노동법논총』 제28호, 한국비교노동법학회, 2013.
- 방준식, “정기상여금의 지급일 재직조건에 관한 법적 고찰”, 『노동법포럼』 제34호, 2021.
- 유성재, “정기상여금에 붙인 지급일 재직요건의 효력”, 『노동법률』 통권 338호, 중앙경제사, 2019.
- 이광선, “통상임금 판단에 있어서 재직자 조건 관련 판례 경향”, 『노동뉴스레터』 2019년 2월 제22호, 법무법인(유) 지평, 2019.
- 임상민, “재직조건부 정기상여금의 통상임금성”, 『노동법연구』 제51호, 서울대노동법연구회, 2021.
- 임종률/김홍영, 『노동법(제21판)』, 박영사, 2024.
- 장우찬, “일의 대가-‘시간당 소정임금 산정가능성’과 그 의미-”, 『노동법학』 제67호, 한국노동법학회, 2018.
- 하갑래, 『근로기준법(제30판)』, (주)중앙경제, 2018.
- 허재준, “최저임금 제도의 개선”, 『전환기의 노동과제』, 오래, 2017.

<ABSTRACT>

A Critical Review on the Validity of
the ‘On-the-Payroll Clause’ Attached to Wages
- Focusing on the Supreme Court Decision dated January 23,
2025 (Case No. 2019da204876) -

Chang, Woochan*

The validity of the ‘On-the-Payroll Clause’ attached to wages has been a subject of continuous controversy since 2013. Judgments have been mixed, both in academic circles and in court proceedings. The 2024 en banc Supreme Court decision abolished the existing concept of ‘fixedness’ and newly established the definition and criteria for determining Ordinary Wage. However, while the ruling acknowledged the Ordinary Wage nature of wages subject to the On-the-Payroll Clause, it did not explicitly rule on the validity of the ‘On-the-Payroll Clause’ itself.

This paper will successively examine the following four issues:

First, this paper examines whether the In-Service Requirement conflicts with the essential nature of wages. The condition that a certain wage is paid only to employees who are employed on a specific date may contradict the idea that wages are compensation for labor rendered.

* Associate Professor, Department of Law, College of Law, Gyeongsang National University.

Second, this paper examines whether the 2024 en banc Supreme Court decision (Full Bench Decision) presupposes the validity of the In-Service Requirement. If an argument is made to deny the validity of the In-Service Requirement, the 2024 en banc decision must be altered as a prerequisite (a preliminary matter) before the expected change in the 2025 Supreme Court ruling that affirms the validity of the In-Service Requirement.

Third, this paper examines whether certain requirements are necessary when attaching the In-Service Requirement to wages.

Fourth, this paper critically reviews whether the 2025 Supreme Court decision conducted a legally faithful and sound examination of the validity requirements for the In-Service Requirement.

keyword On-the-Payroll Clause, Wage Subject to In-Service Requirement, Validity of the In-Service Requirement, Essential Nature of Wages, Validity Criteria for the On-the-Payroll Clause
--